推定的不当影响

英格兰合同法 | Presumed undue influence | 信赖关系、证据与贷款担保

当事人请求撤销交易时，往往难以证明签字前双方究竟说过什么。根据英格兰法，法院可以结合双方关系和交易性质，推断当事人的同意是因不当影响而作出的。对方可以举证推翻这一推断。

一、查明影响力的来源

传统分类中的第2A类包括法律认可的特定关系，例如事务律师与委托人、医生与患者。一旦证明这种关系存在，法律便不可反驳地推定一方对另一方具有影响力。法院仍须判断具体交易是否需要作出解释。

在第2B类中，原告须根据个案事实证明自己确实信赖对方，或对方在双方关系中确实处于支配地位。婚姻或一般银行业务关系本身不会产生影响力的推定。一方长期将财务决定交给另一方处理，可以成为证明实际信赖的证据。

二、判断交易是否需要解释

考虑双方关系中常见的动机能否解释这项交易。委托人支付合理的律师费，通常容易解释。委托人若把一大笔积蓄无偿赠给律师，则可能需要进一步解释。应结合获益多少、承担的风险和交易动机来判断。

三、审查当事人是否自主作出决定

两个条件都满足后，对方须提出证据反驳法院可能作出的推断。与独立律师单独面谈、有充分的考虑时间、能说明自己为何愿意签字，都可能有证明力。即使当事人了解交易的后果，仍可能在他人的影响下签字。最终的证明责任仍由原告承担。

四、分析交易的法律后果

法院认定存在不当影响后，当事人原则上可以请求撤销交易。若贷款人享有担保，还需考察贷款人知道哪些事实，以及是否采取了必要的保护措施。

> 法律英语 | **Influence** 指左右他人决定的能力。**Undue influence** 指不当利用这种影响力促成交易。**Rebuttable** 指可以用反证推翻。

判例与贷款人的法律地位

Lloyds Bank v Bundy（1974）| 事实上的信赖

一名年长的农场主信赖银行的建议，以自己的农场为儿子公司的债务设定担保。银行取得担保符合其自身利益。农场主签署争议文件时未获得独立法律意见。上诉法院撤销了保证和财产担保。本案中，农场主信赖的正是银行。

Barclays Bank v O'Brien（1993）| 银行作为第三方

奥布赖恩夫人为丈夫公司的透支贷款签字，同意在家庭住宅上设定第二顺位抵押。丈夫谎称抵押限额为6万英镑，期限仅为三周。上议院讨论了第2A类和第2B类。裁判结果取决于丈夫的不实陈述，以及银行在应当警觉时未采取合理的保护措施。银行只能在6万英镑的范围内对她行使抵押权。

Etridge (No 2)（2001）| 银行应采取的保护措施

在非商业关系中，如果交易表明一方在为另一方的债务提供担保，贷款人就应采取保护措施。贷款人应直接联系担保人，提供法律咨询所需的财务信息，并取得已提供法律意见的书面确认。未采取必要措施的，法律可能将贷款人视为知悉担保人享有的相关权利。

Waller-Edwards（2025）| 用途混合的共同贷款

最高法院把这套规则适用于非商业关系中的共同贷款。从贷款人的角度看，只要用于偿还一名借款人个人债务的部分超过可忽略的程度，贷款人就应采取保护措施，即使其余款项用于双方的共同目的。

> 答题方法 | 先判断不当影响是否促成了签字，再分析贷款人的地位。**Put on inquiry** 表示交易中已知的情况足以要求贷款人采取保护措施。

案例练习与参考资料

共同贷款与一方的个人债务

玛雅长期把自己的财务交给伴侣丹尼尔管理。两人以共有住宅为担保，共同借款20万英镑。银行文件显示，17万英镑用于置换两人原有的住房贷款，3万英镑用于偿还丹尼尔的个人债务。玛雅未获得独立法律意见。她能否请求撤销担保?

参考分析

双方关系与交易。 玛雅长期将财务交给丹尼尔处理，支持第2B类所要求的实际信赖。置换住房贷款可以解释17万英镑的用途。但她为何愿意以自己的房屋权益承担丹尼尔3万英镑的个人债务，可能需要结合双方关系另作说明。

反驳推断。 丹尼尔可以举证，说明玛雅出于自己认可的理由，自愿承担了风险。法院可审查她当时对决定理由的记录和签字时的具体情况。如果没有令人信服的解释，题目给出的事实支持不当影响的推断。

银行与救济。 银行从文件中知道3万英镑的用途。这笔金额并非微不足道。依照 Waller-Edwards 案，银行应当采取保护措施。若玛雅证明了不当影响，而银行又未采取必要措施，她可能有权请求撤销对她有约束力的担保。

> 变式 | 玛雅签字前曾与律师单独讨论风险，考虑了几天，并写下自己决定签字的理由。这些事实有助于丹尼尔反驳推断。判断银行的地位时，还要查明银行自己采取了哪些保护措施。

判例选读

Lloyds Bank Ltd v Bundy [1975] QB 326 | 实际信赖
Barclays Bank plc v O'Brien [1994] 1 AC 180 | 不实陈述与知情
Royal Bank of Scotland plc v Etridge (No 2) [2001] UKHL 44 | 推定与保护措施
Waller-Edwards v One Savings Bank plc [2025] UKSC 22 | 混合用途贷款